



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש "חזון דעת" רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א

מיום א' ד' אייר תשפ"ד

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזו דעת

גליון 250

פרשת אמור

חייב נשים במצוות עשה שהזמן גרמן (ב)

נושאים: מצוות עשה שהזמן גרמן מדרבנן | אף הן היו באותו הנס | חייב נשים כאנשים בכל הלכות שבת | שורש מצוות עונג שבת | אם אשה יכולה להוציא את האיש ידי חובת מצוות קידוש | דין ערבות | להוציא ידי חובה את האחר כשהוא אינו רוצה לצאת | אם קטן יכול להוציא את הגדול ידי חובה במצוות דרבנן | להוציא ידי חובה בברכת המזון | נשבע שלא ישתה יין אם יכול לקדש | מצוות צריכות כוונה | קידוש במקום סעודה | קיום חלק הדרבנן במצווה דאורייתא | קידוש בבית הכנסת | ערבות בין נשים לאנשים

הן היו באותו הנס. מרן החיד"א בברכי יוסף (סימן לא סק"ו) הקשה את הקושיא הזו, ובמחזיק ברכה (סימן לא סוף ו) כתב תירוץ, שהנה כל מצוה דרבנן חכמים תקנו אותה בגלל סיבה מסוימת, יש מצוות שהתקנה של חכמים היא בגלל הנס, כגון ארבע כוסות שזה בגלל הנס של יציאת מצרים, וכן מקרא מגילה ונר חנוכה, והנה גם אם נגיד שבמצווה דרבנן שהזמן גרמן נשים חייבות, אולי היינו אומרים שבמצוות הללו הדין שונה, מפני שתקנו אותם רק בגלל הנס. לכן באים חז"ל ואומרים שנשים חייבות משום שאף הן היו באותו הנס. ואדרבה, זו סיבה שגם הנשים יהיו בכלל החיוב.

אם כן יוצא, שאין ראייה מדברי חז"ל שאמרו על הנשים שאף הן היו באותו הנס כדי לומר שבאופן כללי נשים יהיו פטורות במצוות דרבנן שהזמן גרמן.

ד. כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה

לעיל הבאנו שרבינו תם כתב, שנשים חייבות בשלוש סעודות בשבת שהוא מטעם שאף הן היו באותו הנס של ירידת המן. אולם כל הראשונים, הר"ן, הרמב"ן, המאירי (נחמדיה) ע"מ שבת ק"ח, ועוד, כותבים סיבה נוספת שנשים חייבות בשלוש סעודות, מטעם שכתוב (שפיטות כ:) "שמור וזכור כדיבור אחד נאמר" ולמדו מזה חז"ל, שכל שישנו בשמירה ישנו בזכירה, ולכן נשים חייבות בקידוש, ממילא גם כל המצוות של שבת הקשורות לזכירת השבת, שזה שלוש סעודות ולחם משנה, כיון שנשים חייבות בקידוש הרי שהן חייבות גם במצוות אלו. לאור זאת, נשים חייבות גם במצוות מדרבנן שבשבת, וכמעט ולא מצאנו מצוות נוספות שיכול להיות בהם שאלה, או שבלאו הכי הן חייבות בגלל שזה דרבנן, וגם אם נאמר שאלו מצוות שהזמן גרמן, במצוות השבת כמעט לכל הדעות הם שוות לנשים ולאנשים כאחד.

ה. חייב נשים במצוות עונג שבת

כמו כן הוא הדין לגבי מצוות עונג שבת, שבכלל יש מחלוקת אם היא מדאורייתא או מדרבנן, וכבר דברתי על זה כמה פעמים, והזכרתי שרוב הראשונים סוברים שעונג שבת זו מצווה דאורייתא, ואם זה דאורייתא למרות שהזמן גרמן כיון שהיא שייכת רק בשבת, בכל זאת אשה שווה לאיש בכל המצוות של השבת, ואין שום סיבה שאשה תהיה פטורה מעונג שבת.

ויש עוד יסוד חשוב מאד, יש ראשונים שכותבים בפירוש, וכך כותב בספר המנהיג (הלכות לאה הגנה לוח א) ובתשובות הריב"ש (סימן תקיג) ועוד,



א. כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון

בשיעור הקודם דיברנו בעניין מצוות דרבנן שהזמן גרמן, האם נשים חייבות או פטורות. וזו מחלוקת ראשונים, התוספות במסכת פסחים (קח: ד"ה שאף) ובמסכת ברכות (כ: ד"ה בחפלה) סוברים, דכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון. כלומר שכשם שבמצוות עשה דאורייתא שהזמן גרמן נשים פטורות, כך גם במצוות עשה דרבנן שהזמן גרמן. לעומת זאת משמעות דברי רש"י במסכת ברכות (שם ד"ה וחייבין), שנשים חייבות גם במצוות דרבנן שהזמן גרמן.

ב. חייב נשים בשלוש סעודות בשבת

והנה בספר הישר לרבינו תם (חלק התשובות סימן ע אות ד) מובא שרבינו תם סובר שנשים חייבות בשלוש סעודות בשבת, והטעם לכך הוא שהרי הם נתקנו זכר לירידת המן, ואמנם יש אומרים שחייב שלוש סעודות הוא דאורייתא, אבל כמעט כל הפוסקים סוברים שזה דרבנן. [- וכתבתי על זה באריכות בהלכה ברורה סימן רע"ד]. ויש לכך רמז בתורה שכתוב (שמות טז, כה): "ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה", היום לא תמצאוהו בשדה - שלוש פעמים 'היום' וזה רמז לשלוש סעודות בשבת. ויש לשאול, למה צריך לטעם שאף הן היו באותו הנס, הרי היה יכול לומר שנשים חייבות במצוות עשה שהזמן גרמן מדרבנן כמו אנשים. אלא מוכרחים לומר לכאורה, שגם רבינו תם סובר שבמצוות דרבנן שהזמן גרמן נשים פטורות, ומשום כך הוצרך לתת טעם מיוחד שאף הן היו באותו הנס.

ג. למה חז"ל הוצרכו לטעם של אף הן היו באותו הנס

כאמור, יש ראשונים שסוברים שבדרבנן אין חילוק בין הזמן גרמן ללא הזמן גרמן, ונשים חייבות בכל המצוות דרבנן. ולכאורה יש קושיה חזקה על השיטה הזאת, שהנה חז"ל בשלושה מקומות בש"ס אומרים על מצוות עשה דרבנן שהזמן גרמן, שנשים חייבות בהם משום שאף הן היו באותו הנס. במסכת שבת (כג.) לענין נר חנוכה, שנשים חייבות בנר חנוכה משום שאף הן היו באותו הנס. במסכת מגילה (ד.) לענין מקרא מגילה. ובמסכת פסחים (קח:) לענין ארבע כוסות. ומשמע שאלמלא הטעם של אף הן היו באותו הנס היו פטורות. ולכאורה אם נשים חייבות במצוות דרבנן כמו האנשים, למה הוצרכו חז"ל לומר את הטעם שאף הן היו באותו הנס. אלא על כרחך שגם במצוות דרבנן שהזמן גרמן נשים פטורות, ולכן חז"ל הוצרכו בכל אחת משלושת מצוות אלו לומר שהטעם הוא משום שאף

שמצות עונג שבת היא דאורייתא, משום שאסור להתענות בשבת. כלומר ששורש המצוה להתענג היא שלא נעבור על איסור תענית בשבת, וכבר ביארנו שלגבי איסורים, גם כאלו שהזמן גרמן, אין הבדל בין אשה לאיש ממילא מצות עונג שבת שייכת אף בנשים.

ו. אם שייך שהאיש יוציא את אשתו ידי חובת קידוש

לאור מה שנתבאר שנשים חייבות כמו אנשים במצוות השבת, וממילא הוא הדין לענין קידוש, יש לדון אם האשה יכולה להוציא את האיש ידי חובת קידוש, וכן להיפך, אם האיש יכול להוציא את האשה. והנה כתב מרן השלחן ערוך (סימן רע"א סעיף ט) וז"ל: "נשים חייבות בקידוש אף על פי שהוא מצות עשה שהזמן גרמא משום דאיתקש זכור לשמור, והני נשי הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירה, ומוציאות את האנשים הואיל וחייבות מן התורה כמותם". כלומר שלכאורה אין הבדל, וכיון שחייבות כמו האנשים הרי שיכולות להוציא גם את האנשים.

ויש בזה שאלה גדולה, המגן אברהם (רי"ס סימן רע"א) כותב חידוש גדול מאד, שהנה מצות קידוש הוא מצוה מן התורה: "זכור את יום השבת לקדשו" - זכרהו בדברים הנאמרים על היין (פסחים ק"ה). אבל הקידוש על יין הוא חיוב מדרבנן, וכך כותבים התוספות במסכת נזיר (ד"ה מ"ח) וכן דעת רוב הראשונים. ולומדים את זה בגזירה שוה מהפסוק "זכרו כיין לבנון" ו"זכור את יום השבת". וזה רמז שחכמים נתנו לחיוב היין בקידוש. אם כן הרי בתפילת ערבית בברכה האמצעית שחזומת 'ברוך אתה ה' מקדש השבת', מקיימים מצות עשה מן התורה, אם כן יוצא שכאשר הולכים הביתה ומקדשים על היין, משלימים בזה את המצווה מדרבנן.

בדורות האחרונים יצאו כמה ספרי ראשונים חדשים שכותבים בפירוש כדברי המגן אברהם, כגון הרי"ד בפסקיו שכתב את זה כמה פעמים במסכת פסחים (פסחים ט"ז: ק"ה), שכיון שהקידוש הוא דאורייתא ועל היין זה מדרבנן, ממילא יוצאים ידי חובת המצוה דאורייתא בתפילה כשאומרים "מקדש השבת". כך כותב גם בחידושי הריטב"א [הגדפס מחפש עמ"ס שבת כ"ג. ועוד] זה היה בכתב יד יוצא בדור שלנו.

אם כן יש לשאול, כשהאיש התפלל ערבית של שבת, הרי שדרגת החיוב שלו ירדה מדאורייתא לדרבנן, וכששב לביתו ורוצה להוציא ידי חובה את אשתו, הרי היא לא התפללה תפילת ערבית, היא אינה מחויבת להתפלל תפילת ערבית, היא מחויבת רק תפילה אחת ביום, יוצא שהוא חייב מדרבנן והיא חייבת מדאורייתא, כיצד דרבנן יכול להוציא דאורייתא.

ז. דין שומע כעונה

וביאור הדבר שדרבנן אינו יכול להוציא ידי חובה את החייב מהתורה, משום שיסוד הדין שאחד מקדש על היין וכל בני הבית מקשיבים ויוצאים ידי חובה, זה נובע מדין 'שומע כעונה'. חז"ל (סוכה ל"ח) דורשים את זה מפסוקים, שאדם השומע את המברך הרי הוא כאילו אמר בעצמו. וכמו כן הדין במקרא מגילה, שאחד קורא וכולם שומעים ויוצאים בקריאתו ידי חובה. והדין הזה הוא כלל גדול בדינו. ואמנם צריך לענות אמן, אבל אפילו זה לא מעכב, ואפילו אם לא ענה אמן, אם היתה כוונת שומע ומשמיע הרי שיוצא ידי חובה. והעיקר לכוון לצאת ולהוציא, [- וכדאי מאוד בכל בית, שראש המשפחה לפני שמקדש שיעורר את כולם לכוון לצאת ידי חובת מצות קידוש, אמנם באופן טבעי מובן מאליו שמקדש עבור כולם, אבל בכל זאת כדאי לעורר]. המשנה ברורה (סימן ס' בביתאור הלכה ד"ה וכן הלכה) כותב על הדין של כוונה במצוות, שיש דברים שהם מובנים מאליהם, למשל כשקוראים קריאת שמע בכל יום, האם מכוונים לפני כן 'הנני מוכן ומזומן לקיים מצות קריאת שמע?!' הרי מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, זה ניכר שזו הכוונה שלו לקרוא קריאת שמע כדי לקיים את המצוה. אם כן בדומה לכך הוא בקידוש שכולם עומדים בשקט ומקשיבים לראש המשפחה שמקדש שיוצאים ידי חובה מדין שומע כעונה.

ח. להוציא ידי חובה כשהמברך אינו רוצה לצאת ידי חובה

אבל יש דין נוסף, ששומע כעונה זה לא לגמרי, לפעמים יש שומע כעונה שהוא חזק יותר, למשל, כיום יש בכל בית חולים רב, ויש רבנים שמסתובבים אצל החולים שאינם יכולים לקום מהמיטה ועוברים מחדר לחדר ומקדשים עבורם. ואותם רבנים רוצים אחר כך לקדש בביתם, ואם כן מה שהם מקדשים כעת אינם מתכוונים לצאת ידי חובה, האם יכולים להוציא אותם ידי חובה כשהם אינם רוצים לצאת בכך? התשובה היא שיכולים לעשות כן, וכך מבואר בגמרא במסכת ראש השנה (נ"ה) 'אף על פי

שיצא מוציא'. כלומר שאין הבדל בין אם יצא או לא. וכמו כן אין מניעה להוציא את האחר למרות שאין המברך רוצה לצאת בעצמו, עצם הדבר שמחוייב במצוה ורוצה להוציא את השני רשאי.

ט. דין ערבות

היסוד לזה הוא דין 'ערבות'. 'כל ישראל ערבים זה בזה' (פסחין ק"ז). כלומר שכל אחד מחייב שהשני יקיים את המצוות. כיום אנשים חושבים שאלו מילים יפות 'כל ישראל ערבים זה בזה'... אבל באמת ערבות זה ערב שחותם ללווה על ההלוואה שהוא לוקח, שאם לא ישלם לוקחים מהערב והוא חייב לשלם. כך גם אנחנו, הקב"ה יתבע כל אחד מאתנו, שיכולנו לדאוג לחברינו שיעשו. "אנוכי אעברנו מידי תבשנו" (ע"פ בראשית נ"ג, ט) - אומר הקב"ה, אתה ערב לחברך. אתה צריך לדאוג לו. מזה נובע הדין, שאפילו שאינו מחייב לצאת, או שאינו רוצה, הוא כבר קיים את המצווה, או שהוא רוצה לקיים את המצווה לאחר מכן, שיכול לעברך עבור חבריו. למשל, אדם שיש לו אמא מבוגרת שנמצאת בביתה, והיא לא יודעת לקדש, והוא בא אליה לפני שקידש בביתו או לאחר מכן ורוצה לקדש עבורה, והוא בין כה לא אוכל שמה, ואין לו אפילו קידוש במקום סעודה, ומכוון להוציא את אמונה הוא צריך לשתות רביעית, או שתתה רביעית במקומו, וכך תצא ידי חובה.

י. לנסוע במכונית לאחר הקידוש

בזמנו היו בתי חולים ששאלו את הרב שלמה זלמן אוירבעך, רב של בית חולים המתגורר קצת רחוק מבית החולים, ורוצה לקדש עבור החולים מבעוד יום, מפלג המנחה, אבל לא מתכוון לצאת ידי חובה, וגם לא קיבל עליו שבת, ולאחר מכן רוצה לנסוע במכונית לביתו, כיון שמבחינתו לא קיבל עליו שבת, האם יכול לעשות כן. וענה להם שרשאי לעשות כן. כי הם יוצאים מדין שומע כעונה, מדין ערבות.

יא. להוציא את חברו בברכת המזון

דוגמא נוספת, הנה דעת רוב הראשונים סוברים שברכת המזון מדאורייתא היא דווקא באכל ושבע, וכמו שכתוב בתורה (דברים י"ז) "ואכלת ושבעת וברכת" - וממילא כל זמן שלא שבע החיוב שלו בברכת המזון הוא רק מדרבנן. לעומת זאת יש ראשונים שסוברים שאפילו אכל כזית חייב מדאורייתא. ולמעשה מרן השלחן ערוך (סימן קפ"ו סעיף ב וסימן קצ"ד סעיף ד) פוסק להלכה שחיוב בברכת המזון דאורייתא הוא דווקא באדם שאכל ושבע.

והנה ישבו שני אנשים ואכלו לחם, אחד אכל ושבע והוא חייב מדאורייתא, ואילו השני אכל רק כזית, האם זה שאכל כזית יכול להוציא ידי חובת ברכת המזון את חברו שאכל ושבע? התשובה היא שכן, כיון שזה שאכל כזית הוא יכול לאכול עוד, הוא יכול להביא את עצמו לידי חיוב דאורייתא. אבל מעבר לכך, מדין ערבות, כמו שיכול להוציא את חברו ידי חובת קידוש גם שאינו יוצא בעצמו, כך גם בברכת המזון.

ולפי זה לכאורה היה יכול להוציא ידי חובה אף אם לא אכל כלל, ולברך עבורו בלבד, אולם חכמים קבעו (ראש השנה כ"ט), שכדי להוציא ידי חובה בברכת המזון עליו לאכול לכל הפחות כזית, שיתחייב בברכה לכל הפחות מדרבנן. למרות שהחיוב של דרבנן כלפי דאורייתא הוא אינו חיוב כלל, אבל מדין ערבות הוא יכול להוציא אותו ידי חובה.

יב. אם אשה יכולה להוציא ידי חובה את האיש בברכת המזון

הנה הגמרא במסכת ברכות (נ"ב) שואלת, אם נשים חייבות בברכת המזון מדאורייתא או מדרבנן. למאי נפקא מינה, אומרת הגמרא, להוציא את האנשים ידי חובתם. כלומר, מבואר בגמרא שאם האשה חייבת בברכת המזון מדאורייתא הרי שיכולה להוציא גם את האיש, וכמו בקידוש, שכתב מרן השלחן ערוך (סימן רע"א סעיף ט) "הואיל וחייבות מן התורה כמותם" - לכן אם האשה חייבת בברכת המזון מהתורה יכולה להוציא את האיש, כי החיוב של שניהם הוא שווה, שניהם דאורייתא. אבל אם האשה חייבת בברכת המזון רק מדרבנן, היא לא יכולה להוציא את האיש ידי חובה.

למעשה רוב הראשונים לומדים את הסוגיא שהגמרא נשאת בספק, ולכן בברכת המזון אשה לא יכולה להוציא את האיש, משום שעל הצד שהיא חייבת רק מדרבנן, ממילא איננה יכולה להוציא את האיש.

והנה שואל הרא"ש (פסקי 2 סימן י"ג) קושיה עצומה, וכך גם שואל רבינו יונה (עמ"ס ברכות כ"ג) בשם ר"י בעל התוספות, הרי נתבאר שאדם שאכל כזית וחברו אכל ושבע, זה שאכל כזית יכול להוציא את חברו ידי חובה, דרבנן מוציא דאורייתא, אם כן למה הגמרא אומרת שאם האשה חייבת רק מדרבנן

שאיננה יכולה להוציא את האיש?

והם אומרים תירוץ יוצא מן הכלל, שכשמדובר בשני גברים אחד חייב מדרבנן והשני חייב מן התורה, יש דין ערבות 'כל ישראל ערבים זה בזה'; יש ערבות לאיש הזה שחברו יקיים מצות ברכת המזון לכן יכול להוציא ידי חובה, אבל אשה כלפי איש אין לה שום דין ערבות, אין ערבות מאשה לאיש, והרי כל הדין של להוציא אחד את השני הוא מטעם ערבות, ולאשה אין דין ערבות.

יג. נשים בתפילת ערבית של שבת

לאור זאת השאלה שלנו היא שאלה קשה מאד, כותב הנודע ביהודה בדגול מרבה (ריש סימן רעא) שלפי המגן אברהם שיוצאים ידי חובת קידוש דאורייתא בתפילה, הרי שהאיש התפלל ערבית בליל שבת, וחייבו בקידוש הוא רק מדרבנן, מאידך, אשתו לא התפללה ערבית, והיא חייבת מן התורה בקידוש, וכיצד יכול האיש שחייב בקידוש מדרבנן להוציא ידי חובה את אשתו שחייבת בקידוש דאורייתא. ולכאורה זו קושיה חזקה.

ולפי דברי הנודע ביהודה, לכאורה, כל אדם שבא הביתה צריך לומר לאשתו שתתפלל ערבית קודם שיקדש. וכיום יש מי שעושה את זה? אמנם יש הרבה נשים צדקניות שמתפללות ערבית, אבל אף אחד לא יכול לומר שחייבות להתפלל ערבית.

יד. חיוב היין בקידוש

למעשה להלכה אנשים יכולים להוציא את נשותיהם בקידוש למרות שלא התפללו. ויש לכך כמה וכמה צדדים, ונבאר מהקל אל הכבד, אני אגיד לכם קודם כל סברות יותר קלות ואחר כך אומר סברא יותר חזקה ועמוקה נגד הדגול מרבה. הנה כל הדיון של המגן אברהם שבתפילה יצא ידי חובת מצות קידוש דאורייתא והקידוש על היין הוא מדרבנן זה לפי שיטת התוספות (נזיר שם) שסוברים שמצות קידוש דאורייתא זה בדברים אבל על היין זה רק מדרבנן.

לעומת זאת רש"י (נזיר שם) סובר שחיוב הקידוש על היין הוא דאורייתא. [אמנם יש ויכוח מי חיבר את פירוש רש"י על מסכת נזיר, יש הטוענים שזה לא רש"י אלא ראשון אחר מאוחר יותר מרש"י, אבל יש כמה ראשונים שכותבים שרש"י במסכת נזיר סובר שיין בקידוש הוא דאורייתא]. הגמרא עוסקת שם בנזיר שאסור בשתיית יין, כיצד עליו לנהוג בין של קידוש והבדלה. והגמרא שואלת, שלכאורה אינו יכול לנדור נזירות מחמת חיוב היין בקידוש והבדלה, משום שהלא הוא מושבע ועומד מהר סיני. כלומר, אם למשל אדם נשבע לצום היום, ולאחר כמה זמן נשבע שוב שהיום הוא יאכל, השבועה השניה לא חלה והיא שבועת שוא, משום אין שבועה חלה על שבועה, והוא חייב 39 מלקות. והוא צריך לצום מחמת השבועה הראשונה. אשר על כן אומרת הגמרא הרי הקב"ה השביע את כולנו בהר סיני לקיים את המצוות, וכיצד נזיר יכול לידור נדר של נזירות והלא מושבע ועומד מהר סיני על היין של קידוש והבדלה. ורש"י שם מסביר, שקידוש על היין זה דאורייתא.

לעומת זאת התוספות חולקים על רש"י וסוברים שחיוב היין בקידוש הוא מדרבנן, והם גורסים בגמרא "וכי מושבע ועומד מהר סיני?"! דהיינו שכיון שהיין בקידוש הוא רק מדרבנן הלא הוא לא מושבע על כך בהר סיני. בהלכה ברורה חלק ט"ז (שו"ת אוצרות יוסף סימן ג) הבאתי הרבה ראשונים שסוברים כדעת רש"י. אמנם רוב הראשונים בוודאי סוברים כמו התוספות שהקידוש על היין הוא מדרבנן, וכך נראה דעת הרמב"ם (פרק כט מהלכות שבת הלכה ו), וממילא אפשר לומר שהקידוש בתפילה הוא מדרבנן וכמו שכתב המגן אברהם.

טו. מצוות צריכות כוונה

למעשה לפי רש"י ודעימיה, שסוברים שחיוב היין בקידוש הוא דאורייתא, השאלה איננה שאלה, והאיש יכול להוציא את אשתו ידי חובת קידוש כיון שגם הוא חייב בקידוש דאורייתא, למרות שהתפלל.

וגם לפי שיטת התוספות וכמו שכתב המגן אברהם, וכמו כן כתבו הר"ד (שם) והריטב"א (עמ"ס פסחים שם) שיוצאים ידי חובת קידוש בתפילה, יש ליישב את קושיית הדגול מרבה, שהרי יש עוד מחלוקת האם מצוות צריכות כוונה. אדם שהיה קורא בחומש והגיע לקריאת שמע וקרא, אך לא כיון לשם מצות קריאת שמע, האם מצוות צריכות כוונה או לא. להלכה אנחנו פוסקים שמצוות צריכות כוונה. והנה אם נשאל כל אדם שהתפלל כאן, הרי יש לנו כאן בבית הכנסת קרוב ל-250 מקומות, ואם נעשה סקר ביציאה אם כיוון לצאת ידי חובת קידוש בתפילה, כמעט כולם, ואולי אפילו

כולם, יאמרו שלא כיוונו לצאת ידי חובה. אם כן למאן דאמר מצוות צריכות כוונה הרי שהם לא קיימו את המצוה וחייבים בה מדאורייתא.

טז. קיים את הדאורייתא ולא קיים את החיוב דרבנן

ויש עוד צד שלישי, שהנה יש כמה מצוות דאורייתא שחכמים הוסיפו בהם פרט מסוים, ויש לדון באדם שקיים את הדאורייתא אבל לא קיים את הדרבנן, אם יצא ידי חובת המצוה דאורייתא או לא. למשל, יש דין שאין קידוש אלא במקום סעודה. במסכת פסחים (סא) יש סוגיה שלימה בעניין, ויש כל מיני שיטות בגמרא ובראשונים. והנה יש לדון באדם שהכריז על עצמו שאינו מקיים את דברי חז"ל, והוא מקיים רק את המצוה מדאורייתא, ולכן אינו מקפיד על קידוש במקום סעודה. האם קיים את המצוה מדאורייתא וחסר לו רק את המצוה דרבנן, או אולי כשחכמים קבעו סייג במצוה קידוש שתהיה במקום סעודה, הרי שלא יצא ידי חובה אף בדיון הדאורייתא.

השאלה הזו היא מחלוקת ראשונים. התוספות במסכת סוכה (ג) ד"ה דלמך (ל) מדברים על הילני המלכה שהיתה לה סוכה קטנה באופן שהיושב בה היה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, שמהתורה אמנם יש שיעור לסוכה, אבל חכמים גזרו גזירה שמא ימשך אחר שולחנו. ולכן הגמרא (סוכה מה) אומרת, שאמרו לרבי יוחנן בן החורנית כשראו אותו יושב בסוכה ושולחנו בתוך הבית: "לא קיימת מצות סוכה מימך". לומדים מזה התוספות שאם אדם קיים את הדאורייתא, ומאידך, עבר על הדרבנן, הרי שלא קיים את המצוה כלל. חכמים הפקיעו ממנו את כל המצוה, גם את הדאורייתא. לעומת זאת הריטב"א והר"ן (בחדושיהם עמ"ס מסכת סוכה שם) חולקים על התוספות, וסוברים שמה שאמרו "לא קיימת את המצוה מימך" היינו שלא קיים כראוי, אבל בוודאי שיוצא ידי חובת הדאורייתא. ואני הבאתי ראיה מרש"י בכמה מקומות בש"ס שסבר כמו הריטב"א והר"ן.

יז. כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל

ובאמת הנושא הזה קיים גם במסכת ברכות ושיטת התוספות איננה שיטה יחידה, שהנה הראשונים שם (יא:) עוסקים על מה שמובא שם שבית שמאי סוברים שבבוקר צריך לקום ולקרא קריאת שמע ובלילה לשכב, ובבית הלל אומרים כל אדם קורא כדרכו. ואמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך וסיכנתי עצמי לקרות מפני הליסטים - עשה כמו בית שמאי - ואמרו לו חכמים, כדאי היית לחוב בנפשך שעברת על דברי בית הלל. ולכאורה וכי זה כל כך חמור? וכמו שהראשונים דנים שם, שלכאורה הרי הוא קיים את הדאורייתא, הוא קרא קריאת שמע, אלא רק עבר על דברי בית הלל. ולכן מבארים שחכמים הפקיעו בזה את קיום המצוה כדברי בית שמאי גם מדאורייתא. וזו מחלוקת ראשונים שם.

אשר על כן, לפי הראשונים שסוברים שהפקיעו ממנו את המצוה, הרי שבמקרה שלנו שהתפלל ערבית, וקיים את מצות קידוש דאורייתא, אך כיון שעדיין לא קיים את חלק של הדרבנן, הרי לא עשה כלום. וכך כותב הפרי מגדים (סימן רסט משבצות זהב סק"א) לגבי קידוש במקום סעודה, שאם קידש שלא במקום סעודה שלא קיים כלל את המצוה של קידוש, שהרי עבר על הדרבנן. ממילא הוא הדין בנידון דידן, שהאיש כבר התפלל ערבית ולכאורה יצא ידי חובת קידוש, אך עדיין החיוב שלו נשאר חזק כמו האשה, כי אם הוא לא יקיים עכשיו את הדרבנן הרי שלא קיים כלום.

יח. קצת דחיה לטענה

אמנם אפשר קצת לדחות את הטענה הזו, שהרי בגמרא שם בסוכה הנידון הוא לעניין שיושב בסוכה ושולחנו בתוך הבית, ממילא הרי הוא עושה נגד חז"ל, ויש הבדל בין אם סתם לא מקיים את דברי חז"ל לבין אם עושה להיפך ממה שאמרו, וכמו כן חכמים אמרו לעשות קידוש במקום סעודה והוא עושה להיפך. אבל מי שהתפלל ערבית ויצא בכך ידי חובת קידוש, הרי הוא לא עשה נגד חז"ל, אי אפשר לומר שהוא עשה להיפך מדברי חז"ל, אלא הוא רק צריך להשלים את המצוה אחר כך ולקדש על הכוס, יכול להיות שכאן הוא כן יצא ידי חובת הדאורייתא לכל הדעות, שהרי הוא עשה כמו שצריך.

יט. קידוש בבית הכנסת

ביביע אומר ח"א (המח"ס סיני טו) מאריך בנושא הזה, הוא דן שם על מה שבמצרים נהגו לעשות קידוש בבית הכנסת. המנהג הזה מובא כבר בשלחן ערוך (סימן כסז) ושם כותב: "אבל יותר טוב להנהיג שלא לקדש בבית הכנסת וכן מנהג ארץ ישראל". אולם יש קהילות שעד היום הזה נהגו לקדש בבית הכנסת.

הרי בוודאי שיכול לקיים את הדאורייתא בתפילה, ולאחר מכן להשלים את הקידוש על הכוס, בוודאי שיוצא ידי חובת הדאורייתא. לכן הטענה הזאת היא פחות טובה.

אבל בינתיים יש כבר בוודאי שתי טענות חזקות: האחת, שיש אומרים שקידוש על היין דאורייתא, וכל החידוש של המגן אברהם זה לסוברים שקידוש על היין הוא רק מדרבנן. והשניה, מצוות צריכות כוונה, ומרן פוסק כך להלכה. ממילא יש כבר ספק ספיקא לומר שהחיוב הוא בדיוק כמו של האשה למרות שהתפלל, או מצד שעדיין חייב מדאורייתא שהרי לא קידש על יין, או מצד שחייב מדאורייתא משום שלא כיוון לצאת ידי חובת קידוש בתפילה. לכן אנשים יכולים להוציא את הנשים ידי חובת קידוש, לכן להלכה, ברור מאד שאיש שהתפלל ערבית של שבת בבית הכנסת, ואשתו לא התפללה, כמובן כדאי להגיד לה שתתפלל, זה חשוב מאד, הרי מותר לה להתפלל, ואם היא תתפלל היא תקבל שכר מהקב"ה, אבל אם היא אומרת שאינה רוצה להתפלל, בכל זאת האיש יכול להוציא אותה ידי חובת קידוש. אאמו"ר מרן זצוק"ל בספר לוית חן (סימן רע"א) מאריך בנושא הזה מאד, וכל הכיוון שלו נוטה לשיטת רבי עקיבא איגר שיש ערבות מאיש לאשה ומאשה לאיש וכדלהלן.

כב. ערבות בין איש לאשה

אכן מעבר לכל זה יש עוד נקודה חזקה מאד, אבל אני רואה שהזמן שלנו קצר וכבר לא אספיק להסביר את זה, אבל אתחיל ובעז"ה נמשיך בשבוע הבא. הנה אמרתי שאדם שיצא ידי חובה הרי הוא מוציא את חברו מדין כל ישראל ערבים זה בזה. ואמרתי שהרא"ש כותב שאשה אין לה ערבות לאיש, ושכך הבין הנודע ביהודה (בדגול מרבבה שם) בדבריו. אולם הגאון רבי עקיבא איגר (בהגהות) לשלחן ערוך ריש סימן רע"א לא סבר כך, והוא מבאר את דברי הרא"ש, שהמדובר במצוה שהאיש חייב מן התורה והאשה פטורה מהתורה, דהיינו שמהתורה היא איננה שייכת למצווה הזאת, שאז גם אם היא תהיה חייבת מדרבנן זה עדיין לא מכניס אותה לדרגה כמו האיש, משום שמהתורה היא פטורה. דין ערבות שייך בדבר שהאשה והאיש שוים בו. למשל הדוגמא שהבאתי על ברכת המזון, שאחד אכל כזית וחברו אכל ושבע, שבוודאי איש חייב בברכת המזון אך רק בתנאי שיאכל וישבע. ולכן גם אם לא אכל ושבע הוא שייך במצוה הזאת, ולכן אותו אחד שאכל רק כזית יכול להוציא את חברו שאכל ושבע. כי יש לו ערבות לחברו.

אבל אם נאמר למשל שהאשה פטורה מברכת המזון מהתורה, הרי שבכך לא יהיה שייך בה דין ערבות, מפני שערבות צריך שלכל הפחות שתהיה חובה למרות שכעת אינו חייב באותה החובה, וכאשר אינה חייבת בזה הרי שאינה שייכת בחיוב הזה ואינה יכולה להוציא ידי חובה. כך מסביר הגאון רבי עקיבא איגר את דברי הרא"ש.

האור החיים הקדוש - הוא היה כמובן לפני רבי עקיבא איגר וקצת לפני הנודע ביהודה - יש לו שיטה שלישית, ונעסוק בזה בשיעור הבא.

כשאאמו"ר מרן זצוק"ל בא למצרים ראה, שנוהגים לקדש בבית הכנסת, ויש בכך בעיה שהרי זה לא קידוש במקום סעודה. בזמן חז"ל, כשתקנו לקדש בבית הכנסת, זה היה בשביל האורחים שהיו אוכלים ושותים שם, אך בימינו אף אחד לא אוכל בבית הכנסת וכולם הולכים הביתה, האם מותר לקדש. מאידך, שם במצרים היו הרבה עמי ארצות שבביתם הם לא מקדשים על הכוס, האם לעשות קידוש או שזה לא שווה כלום.

כ. תשובות מרן זצוק"ל שנכתבו בהיותו במצרים

כשאאמו"ר מרן זצוק"ל הגיע למצרים הוא היה בן 26, בשנת תש"ז, הוא היה אברך צעיר אבל כבר היה גדול הדור. הוא ידע כל כך הרבה תורה! וכשמסתכלים על התשובות שכתב שם במצרים, הוא כתב בענייני אורח חיים, הוצאה במקום שאין עירוב, מרבה בהוצאה, מרבה בשיעורים, וכתב גם באבן העזר ובחושן משפט, והתשובות שכתב במצרים הם הרבה יותר ארוכות. פעם שאלתי אותו, למה האריך כל כך הרבה בתשובות הללו, כשהוא מביא ראיה ועוד ראיה ועוד ראיה ועוד, הבאת ראיות טובות למה צריך כל כך הרבה?! ואז הוא אמר לי, תדע לך, הייתי אברך צעיר, ולא היה לי עם מי לדבר שמה בלימוד! לא היו שם גדולי תורה כלל! וכשהייתי בארץ ויש לי מחשבה מסויימת בלימוד, אפשר ללכת לדבר, יש את הרב עזרא עטיה, את הרב הרצוג שהיה גאון עולם, היו הרבה גדולים ואפשר ללכת לדבר איתם, כמו כן היו אז את כל ראשי הישיבה שלו, הרב יעקב עדס וכו' שכולם גדולי תורה, אבל שמה אין, ובימים ההם במצרים היה מצב מלחמה עם ישראל, ואין טלפון, ולא היה שום קשר לעולם. הקשר היה במכתבים שהיו מגיעים דרך מדינה שלישית אחרי כמה חודשים.

אאמו"ר מרן זצוק"ל סיפר לי שאח של אמא ע"ה נהרג במלחמת השחרור, מסכן נפטר בלי ילדים, קראו לו אביגדור פטאל ע"ה, הוא היה בחור צעיר והיה במלחמה ונהרג במלחמת השחרור. אאמו"ר מרן זצוק"ל ואמא ע"ה לא ידעו מזה, ולאחר כמה חודשים קיבל מכתב שבו כתוב היה את הבשורה הזו, ואז אמר אאמו"ר, כיון שאמא ע"ה היתה בהריון, וכל הזמן היתה דואגת על המשפחה שכל כך הרבה זמן שלא ראתה אותם ולא דיברה איתם, בכל השלוש שנים שהיו שם לא היה להם שום קשר עם ישראל, ואאמו"ר החליט שהוא לא מספר לה, זו סכנת נפשות! לאחר מכן היא ילדה, ולאחר מכן היתה שוב בהריון וילדה, והוא לא סיפר לה עד שחזרו לארץ, וכשחזרו לארץ הוא לא הספיק להכין אותה, וכשהגיעו רצה לאבא שלה והתחילה לשאול על האח שלה, וכשהיא שאלה הם בכו כולם, ואז היא הבינה. אאמו"ר מרן זצוק"ל סיפר לי, שהיו שם שאלות בהלכות נידה, ובעיות קשות במקוואות, המקוואות היו פסולים והיה צריך לתקנם, ולאחר מכן היה צריך להמתין שירדו גשמים, ובמצרים בקהיר לא יורד גשם, לפעמים היה מצב כזה של חורף שלם בלי גשם, והביאו בלוקים של קרח. לכל דבר היה צריך למצוא פתרונות הלכתיים. מצב קשה מאד היה שם.

כא. קיים את הדאורייתא וצריך להשלים את הדרבנן

על כל פנים, אאמו"ר מרן זצוק"ל שם ביביע אומר שם כתב בתשובה ההיא לדון, האם כאשר עשו קידוש שלא במקום סעודה, אם יצאו לכל הפחות ידי חובת מצות דאורייתא או לא. והמסקנה שלו שאם עשה את הדאורייתא כסדר, ורק צריך להשלים את הדרבנן, הרי שהוא קיים את הדאורייתא, אבל אם עושה להיפך ממה שחז"ל אמרו, שרק באופן כזה הרי הוא כמי שלא קיים את הדאורייתא כלל. לכן לגבי לצאת ידי חובת קידוש בתפילה, כיון שעושה כסדר, שהרי קודם מתפללים ורק לאחר מכן מקדשים על הכוס,



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: